# Systeem-Audit

Grensoverschrijdend bevoegdheidsvacuüm in de sociale zekerheid

## Document C — De visuele architectuur

Auteur: Eric Messa

Versie bijgewerkt: 10 november 2026, 14:20

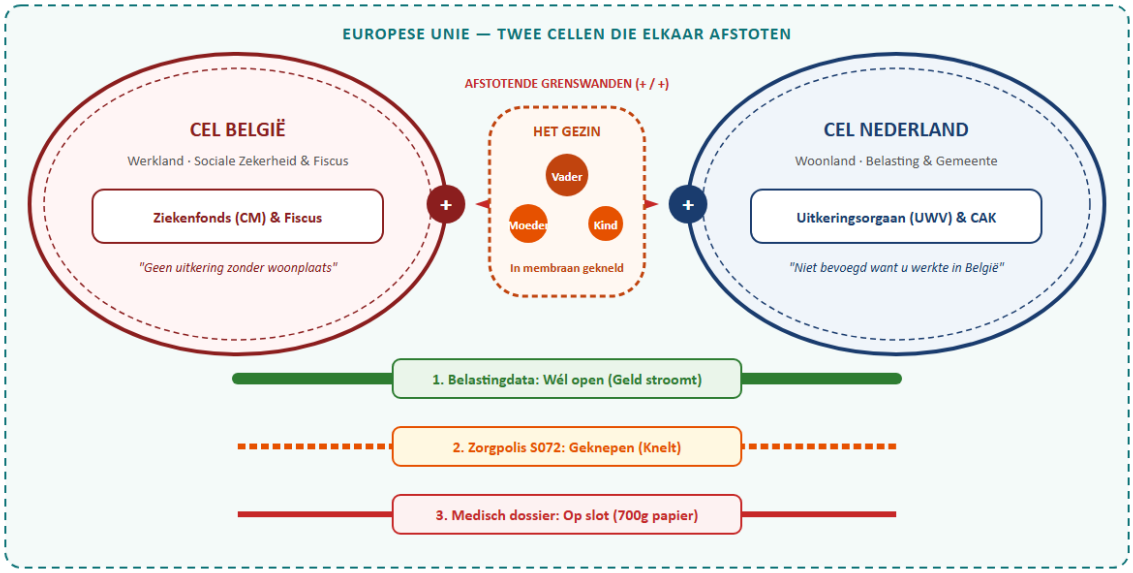
# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ..... 2
I. De mens en de grens ..... 3
Twee cellen die weigeren samen te werken ..... 3
Twee ritmes die op elkaar botsen ..... 5
Zo boven, zo beneden: de spiegel van het afschuiven ..... 6
II. Het lichaam en het papier ..... 7
Vijf behandelaars zien het lichaam, twee loketten zien het papier ..... 7
Hoe één ontbrekend vinkje zes deuren op slot gooit ..... 9
De waterval: hoe stilstand bij de overheid een privéschuld wordt ..... 10
III. De muur tussen België en Nederland ..... 11
Dezelfde muur in twee talen: CM tegenover CZ en RVA tegenover UWV ..... 11
Wonen waar geen dokter je kent, reizen waar de pas stopt ..... 13
IV. Waar de doorgang wel werkt ..... 14
Het bewijs dat het wél kan: de gezinsbijslag en de fiscale omweg ..... 14
V. Wie toekijkt en de drie sleutels ..... 16
De ring van toeschouwers en de twee deuren die wél opengingen ..... 16
Drie knoppen die zonder nieuwe wet direct zeventien blokkades oplossen ..... 18
Slotplaat: van twee vijandige muren naar twee verbonden cellen ..... 19

# I. De mens en de grens

## Twee cellen die weigeren samen te werken

*Twee buurlanden binnen één Europese Unie sluiten hun deuren hermetisch voor elkaar. Het gezin zit precies in de knel tussen twee starre systemen.*



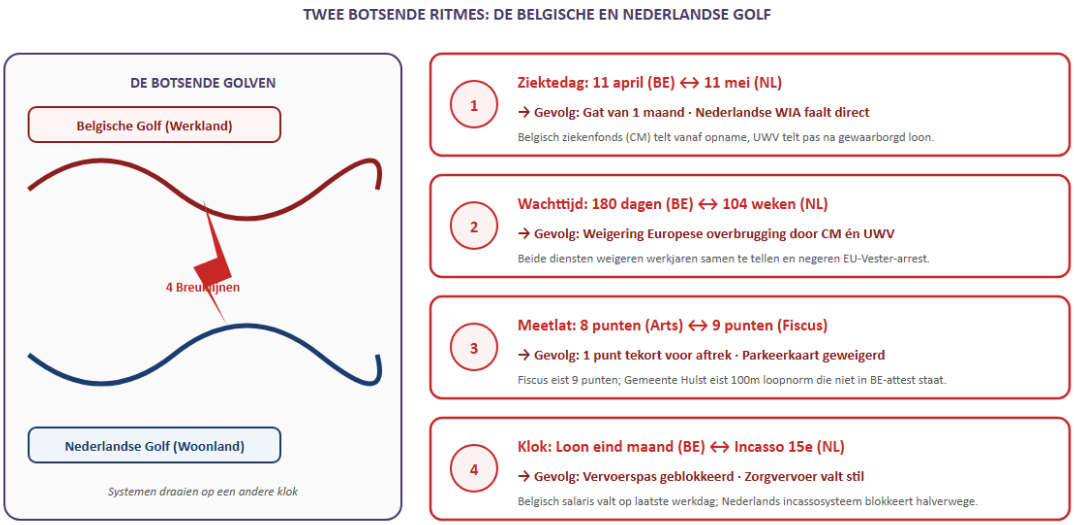

**Figuur 1 — Twee cellen die weigeren samen te werken.** Twee afgesloten nationale werelden binnen de Europese Unie. Belastinggegevens stromen automatisch door, maar het medische en sociale dossier botst op een dichte grensmuur.

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| U geniet als EU-burger van vrij verkeer en bent in beide lidstaten beschermd. | Zodra je in Nederland woont en in België werkt, sluiten beide systemen de deuren. |
| Onze overheidsdiensten wisselen gegevens digitaal uit via Europese netwerken. | Alleen belastingheffing stroomt automatisch; het medisch en sociaal dossier bestaat voor de buren niet. |

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| U kunt zich wenden tot het bevoegde orgaan in uw woonland. | Beide landen wijzen permanent naar elkaar; de burger is de enige kabel tussen twee muren. |

## Twee ritmes die op elkaar botsen

*België en Nederland draaien op een andere administratieve klok en meten met een andere lat. Het gezin zit precies op het breukvlak.*

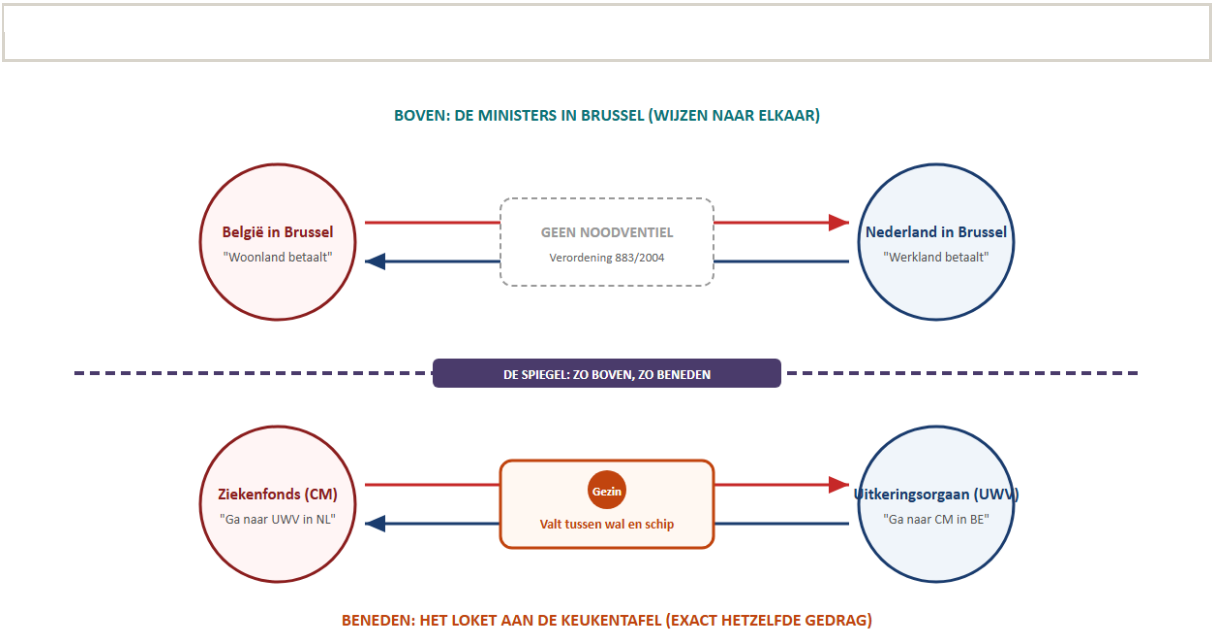



**Figuur 2 — Twee ritmes die op elkaar botsen.** Vier structurele botsingen tussen het Belgische werkland en het Nederlandse woonland: afwijkende peildata, verschillende wachttijden, incompatibele drempels en botsende betaalritmes.

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Uw aanvraag voldoet niet aan de referteperiode voor een Belgische uitkering. | CM en UWV weigeren Europese overbrugging; de burger valt in een zwart gat tussen twee klokken. |
| U bent op peildatum 11 mei 2025 niet verzekerd voor de Nederlandse WIA. | UWV hanteert een onjuiste peildatum en wist 21 jaar Belgische loopbaan uit het register. |
| Uw vervoerspas is geblokkeerd wegens een openstaande ritbijdrage. | Belgisch loon valt eind van de maand; Nederlands systeem incasseert de 15e en blokkeert direct. |

## Zo boven, zo beneden: de spiegel van het afschuiven

*Wat op het hoogste niveau in Brussel wordt nagelaten, herhaalt zich één-op-één aan het kleinste uitvoeringsloket aan de keukentafel.*




**Figuur 3 — Zo boven, zo beneden: de spiegel van het afschuiven.** Het spiegelmechanisme tussen Europees beleid en de uitvoeringspraktijk. Boven maken lidstaten afspraken zonder noodventiel; beneden herhalen de loketambtenaren exact hetzelfde patroon van afschuiven.

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Europa coördineert zodat niemand tussen wal en schip valt. | Brussel laat uitvoering over aan lidstaten die elkaars verantwoordelijkheid ontkennen. |
| Wij adviseren contact op te nemen met het bevoegde buitenlandse orgaan. | De ambtenaar aan het loket spiegelt exact de ministers: doorschuiven naar de overkant. |
| In 2030 lost het digitale Europese systeem (ESSPASS) dit op. | Het formulier wordt een digitaal bestand, maar de weigering data in te lezen blijft identiek. |

# II. Het lichaam en het papier

## Vijf behandelaars zien het lichaam, twee loketten zien het papier

*Vijf artsen in twee landen onderzoeken het lichaam en zien dezelfde zware schade. Twee administratieve artsen beslissen op papier het tegendeel.*



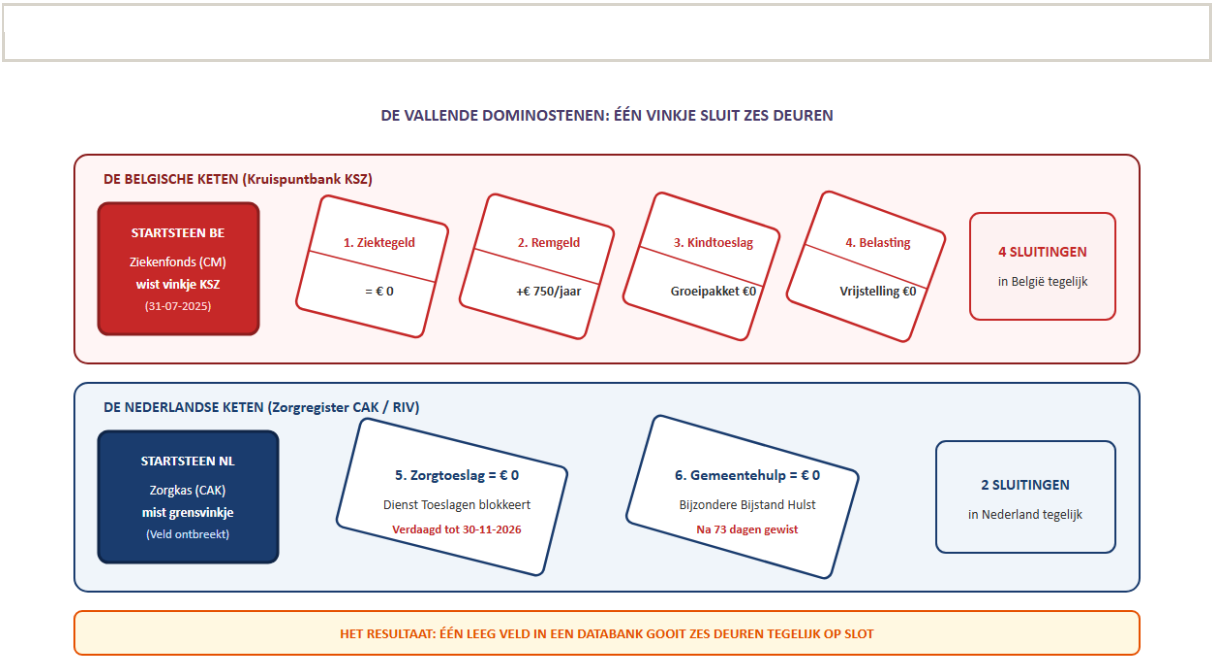

**Figuur 4 — Vijf behandelaars zien het lichaam, twee loketten zien het papier.** Confrontatie tussen de feitelijke medische zorg (5 onafhankelijke behandelaars) en de bureaucratische controle (2 artsen op de loonlijst van de instantie).

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Op basis van ons onderzoek bent u niet arbeidsongeschikt. | De loketarts heeft het lichaam nooit gezien en oordeelt uitsluitend vanaf een formulier. |
| U behaalt 8 punten; voor fiscaal voordeel zijn 9 punten vereist. | De overheid erkent de handicap, maar legt de fiscale drempel net één punt hoger. |

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Geen invaliditeitsattest mogelijk omdat u geen uitkering ontvangt. | Medische erkenning wordt gekoppeld aan geld; wie geen uitkering krijgt, mag niet ziek zijn. |

# Hoe één ontbrekend vinkje zes deuren op slot gooit

*Eén leeg veld in een centrale databank veroorzaakt een grensoverschrijdende kettingreactie. Zes deuren vallen tegelijk in het slot.*

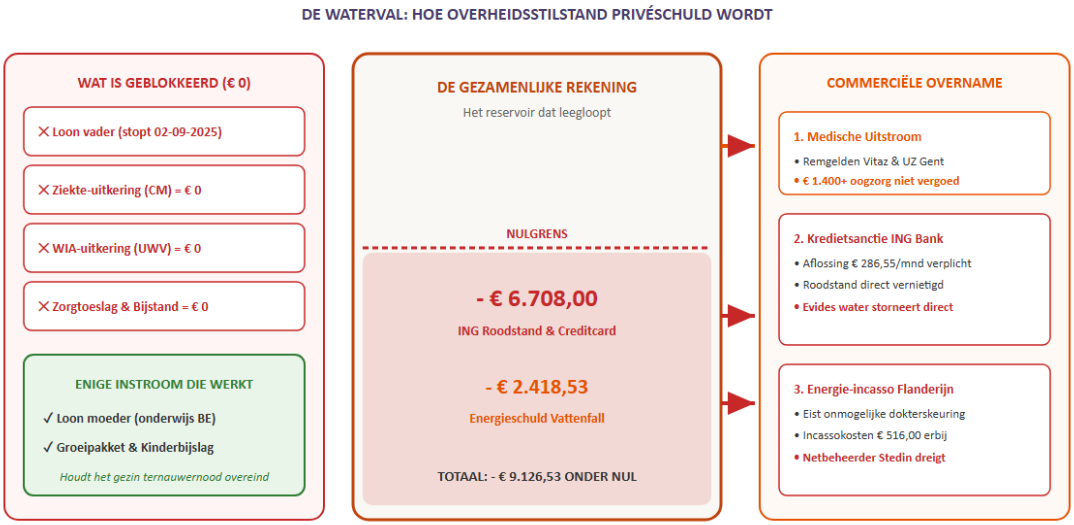



**Figuur 5 — Hoe één ontbrekend vinkje zes deuren op slot gooit.** Twee dominoketens die starten met één lege database-invoer. In België stopt het ziekenfonds de invoer in de Kruispuntbank; in Nederland weigert het CAK de verdragspolis in het RIV-register.

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Uw sociale toeslag vervalt omdat uw gezinsinkomen boven de grens ligt. | De computer leest geen ziektevinkje in de Kruispuntbank (KSZ) en rekent met een fictief inkomen. |
| Geen recht op zorgtoeslag omdat u niet in het verzekerdenregister staat. | Zorgverzekeraar (CZ) en CAK missen het veld 'grensarbeider' in hun software. |
| Bijzondere bijstand kan niet beoordeeld worden zonder compleet dossier. | Gemeente Hulst kan Belgische loongegevens niet automatisch inlezen en wist de aanvraag na 73 dagen. |

# De waterval: hoe stilstand bij de overheid een privéschuld wordt

*Wanneer de overheid weigert te beslissen, vangt de bankrekening de klap op. De commerciële markt neemt het gat over tegen rente en sancties.*



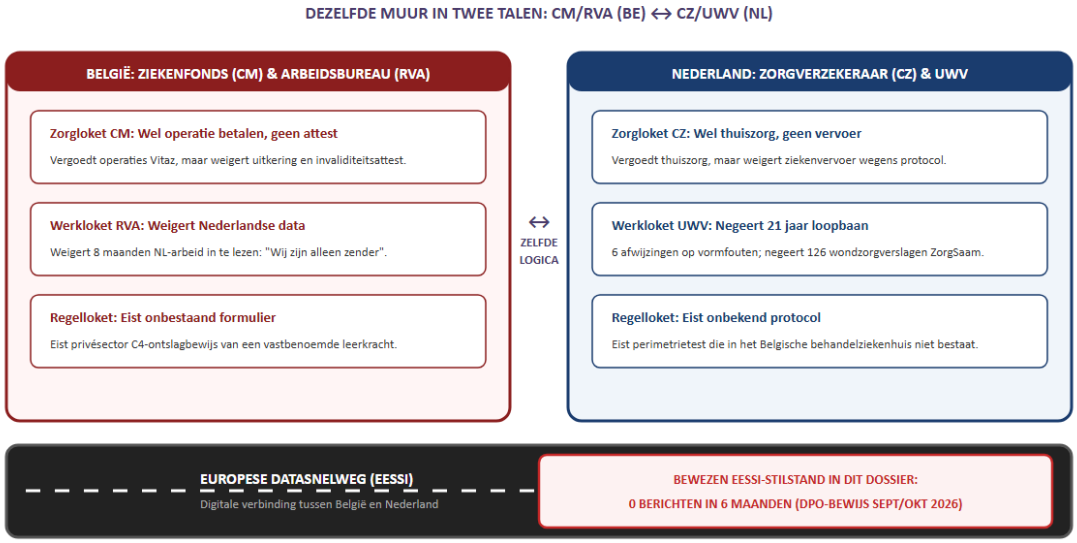

**Figuur 6 — De waterval: hoe stilstand bij de overheid een privéschuld wordt.** De financiële cascade tussen 11 april 2025 en oktober 2026. Uitkeringen blokkeren, medische kosten lopen door en commerciële partijen leggen boetes en betalingsregelingen op.

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| U dient uw openstaande schuld binnen 14 dagen te voldoen om verdere kosten te voorkomen. | Het gezin betaalt rente en incassokosten over een schuld veroorzaakt door geblokkeerde uitkeringen. |
| Om afsluiting van energie te voorkomen dient een onafhankelijk arts uw medische situatie te bevestigen. | De energieleverancier eist een Nederlandse artsenverklaring die voor een grensarbeider wettelijk onmogelijk is. |
| Uw betalingsregeling is goedgekeurd onder voorwaarde van intrekking van alle kredietfaciliteiten. | De bank wordt de strenge bewindvoerder van een gezin dat door overheidsstilstand is drooggelegd. |

# III. De muur tussen België en Nederland

## Dezelfde muur in twee talen: CM tegenover CZ en RVA tegenover UWV

*Aan weerszijden van de grens gebruiken instanties exact hetzelfde draaiboek om de burger buiten te houden. De Europese digitale snelweg blijft leeg.*



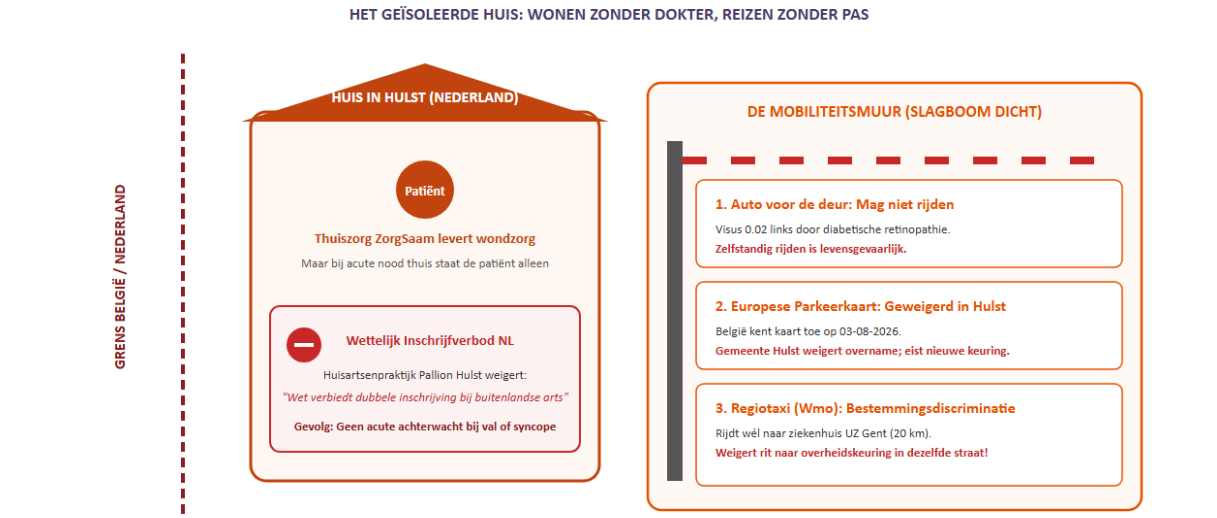

**Figuur 7 — Dezelfde muur in twee talen: CM tegenover CZ en RVA tegenover UWV.** Vergelijking van de identieke afwijzingsmechanismen in België en Nederland. Boven de zorgverzekeraars (CM vs. CZ), onder de arbeidsinstanties (RVA vs. UWV). Onderaan het bewijs dat het Europese EESSI-netwerk in de praktijk stilligt.

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Aanvraag ziekenvervoer afgewezen omdat het vereiste gezichtsveldonderzoek ontbreekt. | CZ eist een Nederlands testprotocol dat in het Belgische ziekenhuis niet bestaat. |
| Buitenlandse loopbaangegevens kunnen niet in het nationale dossier worden verwerkt. | De RVA beschouwt zichzelf alleen als zender en weigert Nederlandse loopbaandata in te lezen. |

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| De gegevensuitwisseling verloopt automatisch via het beveiligde EESSI-netwerk. | DPO-besluiten van RIZIV, RVA (29-09-2026) en SVB (24-10-2026) bewijzen: nul berichten verstuurd. |

# Wonen waar geen dokter je kent, reizen waar de pas stopt

*In het land waar hij woont mag geen huisarts hem inschrijven. En de Europese gehandicaptenkaart wordt bij de gemeentegrens genegeerd.*



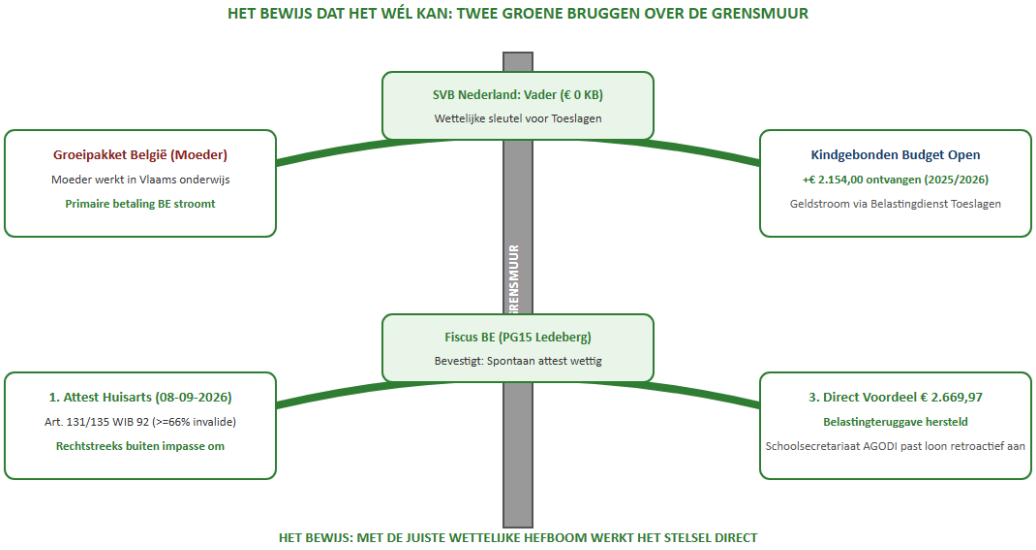

**Figuur 8 — Wonen waar geen dokter je kent, reizen waar de pas stopt.** De dubbele isolatie in het woonland: links de medische muur waardoor de patiënt thuis geen huisartsenopvolging heeft; rechts de mobiliteitsmuur die EU-kaarten en ritten naar overheidsdiensten weigert.

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| U kunt niet worden ingeschreven omdat u al een behandelend huisarts in België heeft. | De wet ter voorkoming van dubbele declaratie zorgt dat een zieke burger thuis vogelvrij is. |
| Voor een Nederlandse gehandicaptenparkeerkaart dient u opnieuw gekeurd te worden. | Gemeente Hulst weigert een officiële Europese kaart en eist een herkeuring met leges. |
| Wmo-vervoer naar buitenlandse overheidsdiensten valt buiten het vervoersplan. | De regiotaxi mag wel naar het ziekenhuis in Gent, maar weigert de keuring in dezelfde straat. |

# IV. Waar de doorgang wel werkt

## Het bewijs dat het wél kan: de gezinsbijslag en de fiscale omweg

*Wanneer de starre centrale ketens falen, bewijzen twee concrete doorbraken dat de regels wél ruimte bieden als men de juiste hefboom vindt.*




**Figuur 9 — Het bewijs dat het wél kan: de gezinsbijslag en de fiscale omweg.** Twee succesvolle routes. Baan A toont hoe de SVB en Parentia de gezinsbijslag correct synchroniseren; Baan B toont de fiscale omweg via de huisarts die € 2.669,97 belastingteruggave oplevert.

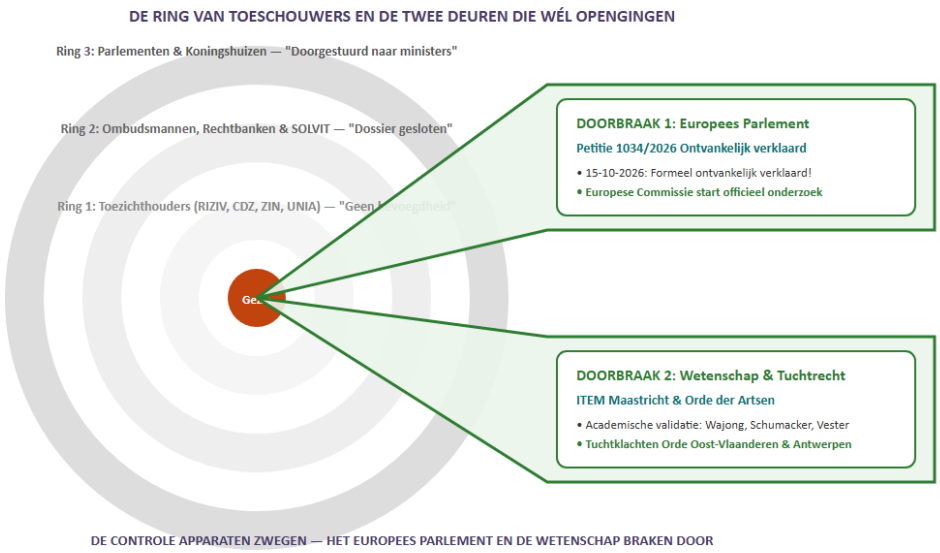
| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Zonder federaal attest van 9 punten geen recht op belastingvrije som. | De belastingwet staat toe dat de behandelend huisarts het bewijs levert (€ 2.669,97 terug). |
| U heeft als grensarbeider geen recht op Nederlandse kinderbijslag. | Aanvraag op naam van de vader opent formeel SVB-recht op € 0,00 kinderbijslag, wat de maandelijkse uitbetaling van het kindgebonden budget via de Belastingdienst (€ 2.154 ontvangen) deblokkeert. |

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Wij kunnen de loonadministratie niet met terugwerkende kracht aanpassen. | Met het juiste medische attest paste het schoolsecretariaat de loonheffing direct retroactief aan. |

# V. Wie toekijkt en de drie sleutels

## De ring van toeschouwers en de twee deuren die wél opengingen

*Tientallen toezichthouders, ministers en rechters keken toe en verklaarden zich onbevoegd. Twee onverwachte deuren gingen wél open.*




**Figuur 10 — De ring van toeschouwers en de twee deuren die wél opengingen.** Links de grote ring van toezichthouders, ombudsdiensten en parlementen die niet ingrijpen; rechts de twee actieve doorbraken bij het Europees Parlement (PETI 1034/2026) en de Orde der Artsen / academische toetsing.

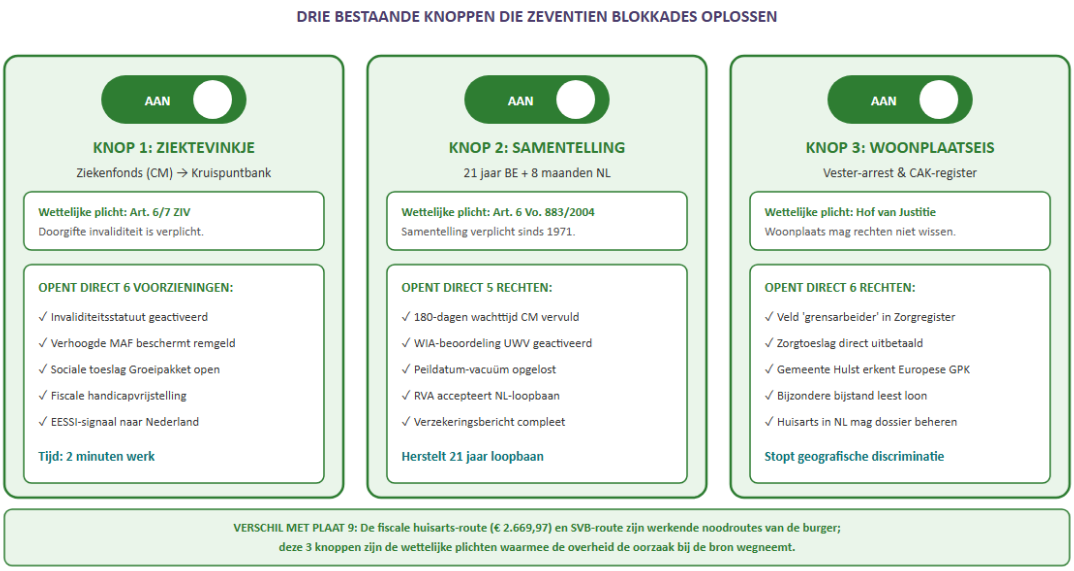
| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Onze ombudsdienst en toezichthouder kunnen geen dwingende uitspraak doen. | Het toezichtsapparaat schrijft rapporten, maar grijpt niet in bij een vastgelopen burger. |
| U komt niet in aanmerking voor toevoeging op basis van historisch inkomen. | De wet kijkt naar het inkomen van twee jaar geleden; wie net verarmde krijgt geen advocaat. |

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Uw verzoekschrift is ontvankelijk verklaard en in onderzoek gegeven bij de Europese Commissie. | Het Europees Parlement doorbreekt de nationale stilte: het dossier dwingt Brussel tot onderzoek. |

*Op 8 en 9 november 2026 hebben de twee groene wiggen uit oktober 2026 (het Europese verzoekschrift PETI 1034/2026 en de academische bewijslast onder artikel 15 AVG) als onomkeerbare hefboom gewerkt om ook de buitenste toeschouwersringen open te breken. Waar parlementen en toezichthouders anderhalf jaar lang toekeken en dossiers doorverwezen, werd het complete bewijsmateriaal op 8 en 9 november in één transparante ketenkoppeling gelijktijdig voorgelegd aan de uitvoerende en wetgevende machten aan weerszijden van de grens. Dit leidde tot directe parlementaire agendering in zowel de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (waar de Commissie Sociale Zaken de audit via het interne extranet aan alle parlementsleden distribueerde) als de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal (waar de griffie het dossier onder kenmerk 2026Z24384 / 2026D56354 ter behandeling doorschoof naar de Vaste Commissie SZW en het parlementaire netwerk). Gelijktijdig werd de audit inhoudelijk bekrachtigd door de leerstoel bestuursrecht en algoritmische besluitvorming aan de Radboud Universiteit en in formele evaluatie genomen door internationale burgerrechtenwaakhonden, terwijl de private incassoketen van energieleveranciers Vattenfall en Energiedirect door de zichtbare ketenkoppeling met de ministeries, de Tweede Kamer en toezichthouder ACM op grond van hun eigen algemene opschortingsvoorwaarden direct administratief bevroor. De toeschouwersring is daarmee doorbroken: de machine kan niet langer wegkijken en brengt zichzelf op haar eigen regels tot stilstand.*

# Drie knoppen die zonder nieuwe wet direct zeventien blokkades oplossen

*Er is geen nieuw Europees verdrag nodig om de impasse te doorbreken. Drie bestaande wettelijke knoppen lossen alle zeventien blokkades direct op.*

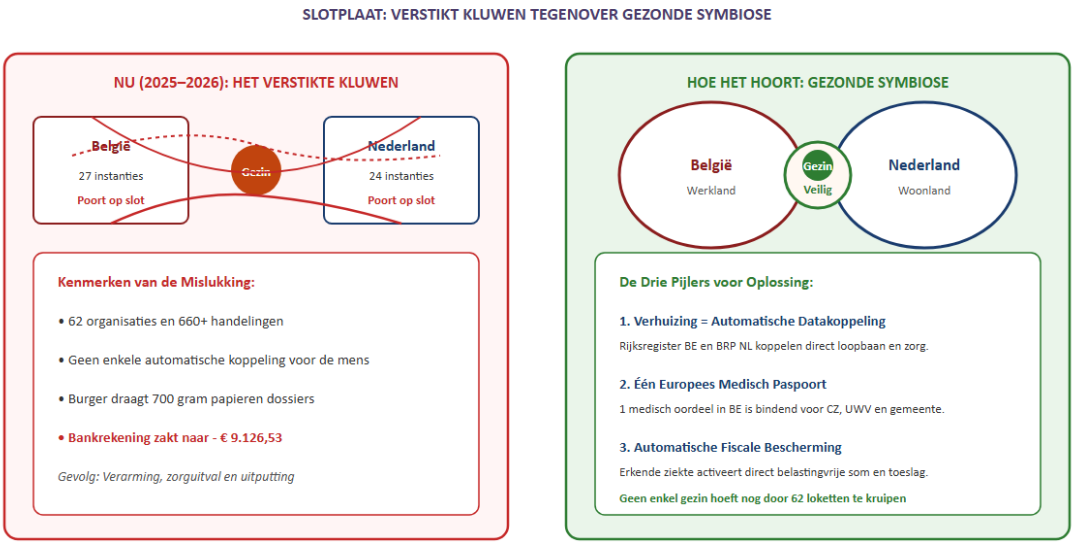



**Figuur 11 — Drie knoppen die zonder nieuwe wet direct zeventien blokkades oplossen.** De drie hefbomen die het vacuüm direct sluiten: 1. Registratie in de Kruispuntbank; 2. Samentelling van loopbaanjaren onder EU-verordening 883/2004; 3. Naleving van het Vester-arrest inzake woonplaatsneutraliteit.

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| Voor een structurele oplossing is aanpassing van Europese verordeningen nodig. | De wetten bestaan al decennia; instanties weigeren simpelweg bestaande EU-arresten toe te passen. |
| Wij kunnen gegevens niet delen zonder nieuw bilateraal verdrag. | De databanken en EESSI zijn al gebouwd; het ontbreekt alleen aan het vinkje aan de bron. |
| U moet zelf bewijzen dat u verzekerd bent voor geneeskundige zorg. | Eén software-aanpassing in het CAK-register lost de zorgtoeslagblokkade voor duizenden op. |

# Slotplaat: van twee vijandige muren naar twee verbonden cellen

*Twee manieren om naar de grens te kijken: een verstikkend doolhof waarin de zieke mens bezwijkt, of twee ademende cellen in gezonde samenwerking.*




**Figuur 12 — Slotplaat: van twee vijandige muren naar twee verbonden cellen.** Het contrast tussen de huidige werkelijkheid (links: 62 organisaties en een verstikkend netwerk rond de patiënt) en het hervormde stelsel (rechts: gezonde symbiose met de drie bouwstenen uit Document D).

| Wat de brief op de mat zegt | Wat er achter de muur echt gebeurt |
|---|---|
| De procedures zijn noodzakelijk om misbruik en fouten te voorkomen. | De bureaucratie kost miljoenen en duwt werkende gezinnen onnodig in armoede en schuld. |
| Grensarbeid is een individuele keuze met eigen administratieve verantwoordelijkheid. | Vrij verkeer van werknemers is het fundament van de EU; het mag niet bestraft worden. |
| Het stelsel is te complex om integraal te hervormen. | Met drie gerichte koppelingsprincipes kan het bevoegdheidsvacuüm morgen definitief gesloten worden. |